

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5098462-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: IRACEMA ARAGÃO DE FARIAS

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. RPV EXPEDIDO COMO MEDIDA DE EFETIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ENUNCIADO 73 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO. TEMA 84 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO ACERCA DA DESNECESSIDADE ATUAL DO MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A PERSISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. SEGURANÇA NEGADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR A SEGURANÇA, visto que a coisa julgada formada no processo nº 01057446320174025151 não foi cumprida espontaneamente sem justificativa, e julgo improcedente o pedido (art. 487, I, CPC). Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5098462-92.2024.4.02.5101

510015333467 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5098462-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: IRACEMA ARAGÃO DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão que deferiu a emissão de RPV para custear medicamento de uso contínuo, em sede de cumprimento de sentença.

A autoridade impetrada não prestou informações. Nos autos do processo principal a este (evento 451, DESPADEC1), foi determinada a comunicação de que não haveria necessidade de prestação de informações adicionais.

VOTO

A jurisprudência das Turmas Recursais caminha no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra decisão tomada no âmbito dos juizados especiais federais, salvo em fase de cumprimento ou execução de sentença, em que não existe recurso cabível previsto em lei ou norma regimental.

Nesse sentido, aliás, o enunciado 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

Assim, passo à análise do efeito suspensivo.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese (tema 84):

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

No caso dos autos, verifico que o processo principal se encontra em fase de cumprimento de sentença, com certidão de trânsito em julgado no evento 185, relativa à decisão colegiada julgando o recurso do evento 110.

A análise de que há necessidade ainda do fornecimento do medicamento de uso contínuo não deve ser feita neste *mandamus*, mormente porque sequer a União traz elementos para indicar que o cumprimento da sentença alcançou o objetivo e, assim, não mais deve prosseguir.

O processo em que foi proferida a decisão impugnada transitou em julgado e a sentença determina o fornecimento do medicamento. Caso a ré não cumpra a decisão da sentença, a efetivação do julgado pode ser alcançada com a emissão de RPV que, em última análise, somente desincumbe a ré de obter o medicamento pelos meios administrativos e entregá-los em mãos ao exequente.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR NEGAR A SEGURANÇA, visto que a coisa julgada formada no processo nº 01057446320174025151 não foi cumprida espontaneamente sem justificativa, e julgo improcedente o pedido (art. 487, I, CPC). Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.